

1500538-76.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Leonardo de Mello Gonçalves

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. SÚMULA N. 52/STJ. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADORAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tendo sido proferida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-190

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500538-76.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500538-76.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2070905/2022 - 04º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 161/2022 - 04º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2070905 - 04º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 161/22/119 - 04º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANA PAOLA RODRIGUEZ RAMIREZ e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves

Vistos.

ADRIANA PAOLA RODRIGUEZ RAMIREZ, HAROLD STEBAN OLAYA CRUZ, OSCAR JAVIER TEJERO QUINTERO e DIDIER STEVENSON SANCHES VELASCO, foram denunciados com incursos no artigo 155, §4º, incisos II (fraude) e IV; e artigo 155, §4º, incisos II (fraude) e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, (por duas vezes), todos do Código Penal. Consta da denúncia que, no dia 14 de março de 2022, por volta das 12h20min, na Avenida João Pessoa, nº 24, Centro, Santos, os denunciados, agindo em concurso e previamente ajustados, tentaram subtrair, para eles, mediante fraude, produtos pertencentes à Drogeria São Paulo, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta que na mesma data, logo em seguida, na Avenida Ana Costa, nº 306, Campo Grande, Santos, os denunciados, agindo em concurso e previamente ajustados, subtraíram, para eles, mediante fraude, três sabonetes em barra, avaliados em R\$ 140,70; cinco protetores-solar, avaliados em R\$ 738,95; dezenove cremes anti-idade, avaliados em R\$ 4.536,63; dois cremes hidratantes, avaliados em R\$ 211,89; sete tiras para glicemia, avaliadas em R\$ 598,41; e cinco cremes anti-idade, avaliados em R\$ 2.169,95; pertencentes à Drogeria São Paulo.

Consta, por fim, que na mesma data, logo depois, na Avenida Conselheiro Nébias, Santos, os denunciados, agindo em concurso e previamente ajustados, tentaram subtrair, para eles, mediante fraude, produtos pertencentes à Drogaria São Paulo, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades. Segundo a denúncia, na data dos fatos, os denunciados vieram para Santos, na condução do veículo Peugeot, placas DST6518, previamente ajustados para o cometimento de furtos em farmácias. Para obter êxito na prática delitiva, os furtadores se utilizaram de uma bolsa com proteção para evitar o disparo de alarme antifurto.

De início, os denunciados se dirigiram à Drogaria São Paulo, localizada na Avenida João Pessoa, ocasião em que a denunciada se apoderou de um produto do estabelecimento e o colocou dentro da citada bolsa que ela trazia consigo. A ação delitiva foi percebida pelo gerente do estabelecimento, o qual interpelou verbalmente a denunciada, ocasião em que ela restituiu o produto e sinalizou para os seus comparsas, tendo os furtadores se evadido do local sem nada levar. A pronta ação do funcionário impediu a consumação deste furto.

Na sequência, os denunciados se dirigiram à Drogaria São Paulo, localizada na Avenida Ana Costa, ocasião em que a denunciada passou a se apoderar dos produtos acima descritos, colocando-os no interior da citada bolsa que trazia consigo, enquanto seus comparsas andavam pelo estabelecimento e conversavam com funcionários, para distraí-los.

Ato contínuo, o grupo se evadiu do local em poder dos bens subtraídos, ocasião em que os alarmes antifurto não dispararam, apesar do dispositivo instalado em parte dos produtos furtados. Após a saída dos denunciados, a gerente do estabelecimento analisou as imagens captadas pelo sistema de monitoramento, constatando a prática do furto pelos denunciados.

Consta da denúncia que, ainda no mesmo dia, os denunciados se dirigiram à Drogaria São Paulo, localizada na Avenida Conselheiro Nébias, para a prática de outra subtração de mercadorias. Os funcionários desse estabelecimento, alertados por mensagens encaminhadas pelo aplicativo whatsapp por gerentes de outras farmácias acerca da ação delitiva perpetrada pelos denunciados naquela data, passaram a efetuar intensa vigilância aos furtadores dentro do estabelecimento, impedindo que tivessem êxito na subtração de qualquer produto.

Apurou-se que, quando os denunciados saíram do local, sem nada conseguir subtrair, os funcionários do estabelecimento anotaram a placa do veículo por eles utilizados, acionando a polícia militar. A partir das informações repassadas, os policiais avistaram o citado veículo Peugeot, placas DST-6518, trafegando em direção à cidade de São Paulo, pela Rodovia dos Imigrantes.

Já nas proximidades do KM 32, na cidade de São Bernardo do Campo, os policiais conseguiram proceder à abordagem do veículo, no interior do qual estavam o denunciado Oscar Javier, condutor, e os denunciados Adriana, Didier e Harold. Efetuadas buscas no interior do veículo, os policiais localizaram uma mochila, dentro do porta-malas, contendo os objetos subtraídos da farmácia. Na ocasião, o denunciado Oscar Javier acabou admitindo informalmente aos policiais a prática do furto.

Boletim de ocorrência (fls. 02/07). Auto de exibição, apreensão e avaliação (fls. 14/15). Imagens feitas pelas câmeras de vigilância (fls. 115/121).

A denúncia foi recebida em 28 de março de 2022 (fls. 207/208). Laudo da bolsa e mochila encontrada com os réus (fls. 295/296).

Os réus Didier e Harold apresentaram resposta à acusação as fls. 316/319. A ré Adriana apresentou resposta à acusação nas fls. 351/352. E o réu Oscar, apresentou a sua defesa nas fls. 520.

Durante a instrução, foram ouvidas quatro testemunhas e os réus foram interrogados. O Ministério Público, em suas alegações finais, pugnou pela procedência da ação penal. Afirmou que a materialidade dos delitos tentados foram confirmados pela confissão dos acusados e pelos depoimento dos representantes das vítimas. A materialidade do delito consumado também foi corroborada pelo auto de exibição, apreensão e entrega juntado aos autos. Argumenta que a autoria é certa e recai sobre os acusados. Além disso, todos os acusados confessaram a prática delitiva,

dizendo que praticaram o delito pois precisavam dos produtos, uma vez que estavam passando necessidades. A confissão de todos os réus foi corroborada pelas demais testemunhas. As testemunhas policiais disseram que encontraram diversos bens no veículo em que os acusados estavam. A representante da vítima Andressa confirmou o furto praticado pelos quatro indivíduos, assim como o representante Sérgio, que ainda informou que eles se dirigiram a uma terceira loja, mas que não conseguiram consumir mais um delito de furto. Assim, o acervo probatório é robusto e suficiente para condenar os acusados. Na fase da dosimetria, ponderou ser Adriana e Oscar primários, opinando pela fixação de regime aberto, incidência das qualificadoras previstas no tipo penal e a aplicação da atenuante da confissão. Ainda com relação aos dois, pugnou pela substituição da pena restritiva de liberdade por penas restritivas de direitos. Já com relação aos réus Didier e Harold, ponderou serem os dois reincidentes, opinando pela fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento de pena.

A D. Defesa atuando por todos os acusados, também em alegações finais, afirmou que os representantes dos estabelecimentos informaram sobre a tentativa dos delitos e a apreensão dos bens furtados. As testemunhas policiais informaram que tomaram conhecimento por meio da central de monitoramento do furto, o que permitiu a detenção dos acusados e o encontro dos bens furtados. Após efetuarem a prisão em flagrante, as testemunhas relataram que os réus confessaram o delito e disseram estar arrependidos. Portanto, a ação deve ser julgada procedente. Na primeira fase da dosimetria da pena, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal; na segunda fase, pugnou pela aplicação da confissão; na terceira fase, pleiteou a diminuição no grau máximo por conta da tentativa. Requereu a fixação do regime inicial aberto para todos os acusados, mesmo levando em conta os antecedentes de Didier e Harold. Ao final, requereu a substituição das penas de liberdade por restritivas de direitos e que seja garantido o direito de recorrer em liberdade para todos os réus.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade dos delitos está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/07), pelo auto de exibição, apreensão e avaliação (fls. 14/15), pelas imagens feitas pelas câmeras de vigilância (fls. 115/121), pelo laudo da bolsa encontrada com os réus (fls. 295/296), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução.

A autoria também é certa e atribuída aos acusados Didier, Harold, Adriana e Oscar. A testemunha ANDRESSA CONCEIÇÃO DA SILVA, representante do estabelecimento vítima, contou que presenciou o delito na Avenida Ana Costa. Disse que estava em atendimento quando entraram três indivíduos na drogaria. Um dos envolvidos ficou no carro. Relatou que um dos furtadores que entrou no estabelecimento ficou falando com ela para distraí-la, enquanto a mulher foi direto para a seção dos produtos, pegou os produtos e saiu da loja. Negou que tenha visto a ré pegando os produtos, mas depois confirmou o furto por meio das imagens de monitoramento da loja, uma vez que suspeitaram do furto ao ver uma prateleira inteira quase vazia. Contou que os bens furtados eram produtos dermatológicos como cremes anti-idade, protetores solares, de marcas caras. Um dos outros envolvidos ficou rondando a loja. Confirmou que a maioria dos produtos encontrados com os acusados pertenciam à drogaria que trabalhava e que todos os bens furtados foram avaliados em torno de R\$ 10.000,00. Por fim, reconheceu os réus Didier e Adriana.

A testemunha SÉRGIO RICARDO BARBOSA, representante do estabelecimento vítima, reconheceu os réus Adriana e Harold. Contou que trabalhava na unidade do Centro de Santos. No dia dos fatos, o réu Harold ficou de costas para o balcão onde estava trabalhando, enquanto a ré abriu a bolsa e colocou um produto dentro dela. Na hora viu o ocorrido e interpelou a acusada dizendo: "precisa de ajuda?", ao que ela respondeu que não, colocando o produto que havia pegado de volta na prateleira. Contou que havia mais um indivíduo na frente da loja e que todos se evadiram após presenciar a tentativa de furto. Falou que passaram mensagem no grupo de gerentes informando sobre os furtos, o que evitou que consumassem o delito na loja

localizada na Avenida Conselheiro Nébias. Ainda nessa loja, os funcionários conseguiram ver a placa do carro utilizado pelos furtadores que foi informada à polícia. Narrou que eram quatro pessoas envolvidas no furto, um indivíduo ficava no carro, enquanto os outros três iam para as farmácias. Por fim, disse que ele e outra gerente reconheceram os produtos que foram encontrados no carro dos réus. As testemunhas policiais militares rodoviários RONILDO JOSÉ DA SILVA JARDIM e LUIZ FERNANDO NAIDHIG PINTO JUNIOR informaram que foram notificados do furto nas farmácias e que o veículo utilizado nos crimes havia rumado para a Rodovia Imigrantes. Com a placa do carro, partiram em patrulhamento com vistas a encontrar o carro, o que foi possível perto do pedágio no km 32. Relataram que havia quatro pessoas no carro, sendo três homens e uma mulher. O condutor do veículo confirmou a prática delitiva, dizendo que estavam passando necessidades. Ambas testemunhas reconheceram os acusados e disseram que os bens apreendidos tratavam-se de cremes cosméticos de alto valor.

O réu DIDIER STEVENSON SANCHES VELASCO, interrogado, confirmou a prática dos crimes. Disse que praticou os furtos para mandar dinheiro para a sua filha, pois é o responsável por ela. Não soube dizer como os outros réus faziam para que o alarme não tocasse, pois estava há pouco tempo com eles. Falou que iriam vender os produtos, pois precisavam do dinheiro. Por fim, indagado novamente, disse que estavam viajando com o carro para a praia de Santos e que por não terem mais dinheiro decidiram praticar os furtos.

O réu HAROLD STEBAN OLAYA CRUZ, interrogado, falou que estavam viajando para a praia e ficaram sem dinheiro para comprar gasolina e alimentos. O réu confirmou a prática dos furtos e disse que venderiam os produtos para conseguir dinheiro.

A ré ADRIANA PAOLA RODRIGUEZ RAMIREZ, interrogada, confessou a prática dos furtos. afirmou que não tinham dinheiro e tinham fome, por isso praticaram os furtos para vender os produtos e conseguir dinheiro.

O réu OSCAR JAVIER TEJERO QUINTERO, interrogado, disse que alugou o veículo de uma pessoa com quem trabalha. Informou que os outros réus lhe falaram que eles apenas iriam comprar produtos em promoção e revender com valores mais alto, mas que não sabia dos furtos. Ao final, negou que tivesse intenção de praticar os crimes e que só dirigia o veículo.

Este é o cerne do conteúdo probante angariado ao processo.

Em atenção aos elementos de prova carreados nos autos, considerando, em especial, os depoimentos colhido durante a fase de instrução, verifico que a responsabilização dos acusados Adriana, Oscar, Didier e Harold, quanto aos dois crimes de furto mediante fraude e em concursaria tentados e ao crime de furto praticado mediante fraude e em concurso de agentes consumado, restaram plenamente comprovados.

Seguindo a sequência temporal dos fatos, consta que os réus, agindo em concurso, foram até a Drogaria localizada na Avenida João Pessoa para praticar um furto mediante fraude.

Contudo, a testemunha Sérgio Ricardo, representante da vítima, conseguiu ver o momento em que a ré Adriana se apoderou de um item que estava à venda. Neste momento, ele interpelou a acusada perguntando se ela precisava de alguma ajuda, o que fez com que ela devolvesse o item que havia colocado dentro da bolsa, para a prateleira.

A testemunha informou que o réu Harold ficou de costas para o balcão onde estava trabalhando, certamente com o intuito de evitar que a ré Adriana fosse pega em flagrante delito.

O representante Sérgio, ainda informou que havia uma terceira pessoa na frente da loja, e depois tomou conhecimento que havia uma quarta pessoa que ficou aguardando no carro.

Sérgio reconheceu prontamente a ré Adriana e o réu Harold.

Quanto ao cometimento deste primeiro delito, tem-se que ele não se consumou diante da pronta intervenção da testemunha, que conseguiu ver e intervir no exato momento em que a ré se apossou, e colocou dentro da bolsa, um dos produtos da farmácia. Após os acusados saírem da farmácia localizada na Avenida João Pessoa sem conseguir concluir o seu intento, todos os quatro foram até a Drogaria da mesma rede,

localizada na Avenida Ana Costa.

Lá, enquanto o réu Didier distraía a testemunha Andressa, lhe perguntando sobre a localização de produtos, a ré Adriana subtraiu diversos itens da farmácia. Um terceiro indivíduo ainda ficou rondando o estabelecimento comercial durante todo o ocorrido.

Entretanto, neste caso, os réus tiveram sucesso no seu intento, pois o furto só foi percebido após certo tempo, quando foi verificada uma grande ausência de produtos na prateleira do local, o que fez com que os funcionários conferissem as câmeras de vigilância e verificassem a ocorrência do furto.

A testemunha Andressa informou que foram subtraídos diversos produtos cosméticos de alto valor, o que foi corroborado pelo auto de exibição e apreensão que demonstrou que, de fato, foram encontrados com os réus diversos produtos com alto valor de venda. Andressa reconheceu a ré Adriana e o réu Didier em juízo.

Restou suficientemente demonstrado que os réus praticaram este furto em sua modalidade consumada, uma vez que foi invertida a posse dos bens, que só foram recuperados após a detenção dos envolvidos na prática criminosa.

O terceiro crime apurados nos autos também se trata de um furto tentado, pois, após a ocorrência do primeiro furto tentado e do segundo consumado, os gerentes das drogarias começaram a trocar mensagens em grupos de whatsapp, informando sobre os crimes e o modus operandi dos indivíduos envolvidos na prática criminosa.

Consta da prova que, após terem sucesso na prática criminosa na drogaria da Avenida Ana Costa, os quatro envolvidos tentaram praticar mais um furto na farmácia localizada na Avenida Conselheiro Nébias, porém, não conseguiram consumir o crime, uma vez que, diante da notícia dos furtos, os funcionários já estavam em constante vigilância.

A atuação dos funcionários impediu que os réus tivessem sucesso em mais uma prática criminosa e, ainda, por conta da atuação dos funcionários da última farmácia, se teve notícia da placa do carro utilizada no crime.

Com estas informações, os funcionários da drogaria entraram em contato com a polícia militar e repassaram as informações que tinham sobre os envolvidos e o veículo usado por eles.

As testemunhas policiais militares rodoviários Ronildo José e Luiz Fernando informaram que diante da informação recebida de que os furtadores estariam indo em direção a São Paulo pela Rodovia Imigrantes, além da notícia sobre o veículo usado na fuga, iniciaram patrulhamento com vistas a abordá-los.

As testemunhas encontraram o veículo já no KM 32 e conseguiram efetuar a abordagem deles. No carro Peugeot estava o réu Oscar na direção, e os réus Didier, Harold e Adriana eram os passageiros.

No porta-malas do veículo, foram encontrados diversos produtos dermocosméticos de alto valor que foram reconhecidos pelos gerentes das drogarias vítimas. A testemunha Andressa afirmou que, além dos produtos que os réus conseguiram furtar da farmácia que trabalha, havia outros tantos itens furtados, muito provavelmente, de outras unidades da mesma rede de farmácias.

Corroborando a prova testemunhal, foram juntadas aos autos imagens do momento em que os réus estão dentro de uma das farmácias vítimas praticando um dos crimes de furto.

Desta feita, ficaram suficientemente demonstradas tanto a autoria quanto a materialidade delitiva do crime de furto consumado e dos dois crimes de furto tentados.

Passo, então, à análise das qualificadoras presentes nos três delitos.

A qualificadora do concurso de agentes restou devidamente comprovada, porquanto os representantes das vítimas descreveram que os quatro réus agiram de maneira organizada visando à prática delituosa.

Enquanto um dos réus distraía os funcionários da loja, a ré pegava os produtos, o terceiro rondava o perímetro e o quarto ficava no carro de fuga. Esta atuação foi confirmada por meio das imagens juntadas aos autos do momento da prática de um dos crimes.

Não é necessário, entretanto, que haja uma prévia combinação entre os criminosos para a prática do crime para que se reconheça o concurso de agentes, bastando que

haja o liame subjetivo entre eles, o que ficou bastante demonstrado pelas provas, uma vez que, pelo modo de atuação, ficou demonstrada uma combinação e organização prévia para a prática delitiva.

Verifico, assim, que as provas oral e documental atestaram a união de esforços para o objetivo comum de subtraírem dermocosméticos e outros produtos de alto valor das drogarias vítimas.

Quanto à qualificadora da fraude, essa também restou demonstrada.

Com os réus foi encontrada uma bolsa que estava revestida de folha laminada.

Conforme o laudo pericial juntado aos autos as fls. 295/296, "A introdução de folhas metalizadas foi realizada artesanalmente, típica de aparato utilizado para impedir a atuação do sistema antifurto em estabelecimentos varejistas."

Indubitável que o aparato estava apto para a finalidade que fora concebido, pois funcionou para a empreitada criminoso, visto que houve interferência no alarme da farmácia vítima localizada na Avenida Ana Costa, o que possibilitou que os acusados saíssem da drogaria sem que o alarme soasse e informasse os funcionários do local sobre o furto, o que permitiu que ocorresse a consumação deste delito.

Em conformidade com toda a prova colhida, os réus confessaram a prática delituosa. Embora o réu Didier tenha tentado amenizar a sua responsabilidade pela prática dos furtos, depois, como todos os outros réus, confirmou que estavam viajando para Santos e que precisavam de dinheiro para se alimentar e para gasolina, razão pela qual decidiram praticar os crimes.

Diante desse quadro, restou claro que os réus Adriana Paola Rodriguez Ramirez, Harold Steban Olaya Cruz, Oscar Javier Tejero Quintero e Didier Stevenson Sanches Velasco praticaram um crime de furto qualificado e dois crimes de furto qualificados tentados, fatos típicos previstos no artigo 155, §4º, incisos II (fraude) e IV; artigo 155, §4º, incisos II (fraude) e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, (por duas vezes), todos do Código Penal.

A procedência da ação, portanto, é de rigor.

Passo à aplicação das penas.

Quanto à ré Adriana Paola Rodriguez Ramirez.

Quanto ao crime de furto qualificado consumado.

Na primeira fase, atento-me aos critérios norteadores estampados no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima. Nessa esteira, observo que a ré praticou o delito de furto duplamente qualificado.

Nesse sentido, o entendimento de José Antonio Paganella Bosch: "Como nenhuma circunstância pode ficar à margem de qualquer consideração o entendimento da jurisprudência é no sentido de que uma das qualificadoras atuará como tal (qualquer delas) para efeito de reposicionar o juiz perante o tipo derivado, enquanto a outra, remanescente (podendo ser uma ou mais, por óbvio), atuando como agravante, aumentará a pena na segunda fase, desde que o fato também constitua agravante ou genérica. (...) Pode ocorrer, entretanto, que a(s) qualificadora(s) remanescentes não esteja(m) previstas em lei como agravante(s) (...). Neste caso, recomenda a jurisprudência que a(s) qualificadora(s) restante(s) atue(m) na dosimetria da pena-base como circunstância(s) judicial(is)" (Guilherme de Souza Nucci, Individualização da Pena, Editora Revista dos Tribunais, página 177).

No caso, uma qualificadora já serviu para qualificar o crime e a outra, portanto, neste momento é aplicada como circunstância judicial.

Desta feita, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a presença da atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Contudo, por conta da Súmula n. 231, do STJ, que impede a diminuição da pena aquém do mínimo legal nesta fase, diminuo a pena até o seu mínimo legal, qual seja 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há nada para ser considerado, assim, a pena resta fixada em definitivo em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao crime de furto qualificado tentado.

Na primeira fase, atento-me aos critérios norteadores estampados no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima. Nessa esteira, observo que a réu praticou o delito de furto duplamente qualificado.

Nesse sentido, o entendimento de José Antonio Paganella Bosch: "Como nenhuma circunstância pode ficar à margem de qualquer consideração o entendimento da jurisprudência é no sentido de que uma das qualificadoras atuará como tal (qualquer delas) para efeito de reposicionar o juiz perante o tipo derivado, enquanto a outra, remanescente (podendo ser uma ou mais, por óbvio), atuando como agravante, aumentará a pena na segunda fase, desde que o fato também constitua agravante ou genérica. (...) Pode ocorrer, entretanto, que a(s) qualificadora(s) remanescentes não esteja(m) previstas em lei como agravante(s) (...). Neste caso, recomenda a jurisprudência que a(s) qualificadora(s) restante(s) atue(m) na dosimetria da pena-base como circunstância(s) judicial(is)" (Guilherme de Souza Nucci, Individualização da Pena, Editora Revista dos Tribunais, página 177).

No caso, uma qualificadora já serviu para qualificar o crime e a outra, portanto, neste momento é aplicada como circunstância judicial.

Desta feita, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a presença da atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Contudo, por conta da Súmula n. 231, do STJ, que impede a diminuição da pena aquém do mínimo legal nesta fase, diminuo a pena até o seu mínimo legal, qual seja 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, por fim, restou configurada a modalidade tentada do delito, de modo que se faz presente a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Considerando o iter criminis percorrido pela agente, tendo em vista que a ré apenas pegou um dos produtos da farmácia e o colocou na bolsa, mas logo foi flagrada e devolveu o bem ao seu local correto, verifico que ela ficou muito longe da consumação do crime, razão pela qual reduzo a reprimenda na 2/3 (dois terços), fixando-a em 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa.

Reconheço o concurso material entre os delitos de furto qualificado e dos dois delitos de furto qualificado tentado, na forma do artigo 69, do Código Penal, razão pela qual, somo as penas fixadas em cada delito, perfazendo o total de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Quanto ao réu Oscar Javier Tejero Quintero.

Quanto ao crime de furto qualificado consumado.

Na primeira fase, atento-me aos critérios norteadores estampados no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima. Nessa esteira, observo que o réu praticou furto duplamente qualificado.

Nesse sentido, o entendimento de José Antonio Paganella Boschi: "Como nenhuma circunstância pode ficar à margem de qualquer consideração o entendimento da jurisprudência é no sentido de que uma das qualificadoras atuará como tal (qualquer delas) para efeito de reposicionar o juiz perante o tipo derivado, enquanto a outra, remanescente (podendo ser uma ou mais, por óbvio), atuando como agravante, aumentará a pena na segunda fase, desde que o fato também constitua agravante ou genérica. (...) Pode ocorrer, entretanto, que a(s) qualificadora(s) remanescentes não esteja(m) previstas em lei como agravante(s) (...). Neste caso, recomenda a jurisprudência que a(s) qualificadora(s) restante(s) atue(m) na dosimetria da pena-base como circunstância(s) judicial(is)" (Guilherme de Souza Nucci, Individualização da Pena, Editora Revista dos Tribunais, página 177).

No caso, uma qualificadora já serviu para qualificar o crime e a outra, portanto, neste momento é aplicada como circunstância judicial.

Desta feita, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 02 (dois)

anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a presença da atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Contudo, por conta da Súmula n. 231, do STJ, que impede a diminuição da pena aquém do mínimo legal nesta fase, diminuo a pena até o seu mínimo legal, qual seja 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há nada para ser considerado, assim, a pena resta fixada em definitivo em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao crime de furto qualificado tentado.

Na primeira fase, atento-me aos critérios norteadores estampados no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima. Nessa esteira, observo que o réu praticou furto duplamente qualificado.

Nesse sentido, o entendimento de José Antonio Paganella Boschi: "Como nenhuma circunstância pode ficar à margem de qualquer consideração o entendimento da jurisprudência é no sentido de que uma das qualificadoras atuará como tal (qualquer delas) para efeito de reposicionar o juiz perante o tipo derivado, enquanto a outra, remanescente (podendo ser uma ou mais, por óbvio), atuando como agravante, aumentará a pena na segunda fase, desde que o fato também constitua agravante ou genérica. (...) Pode ocorrer, entretanto, que a(s) qualificadora(s) remanescentes não esteja(m) previstas em lei como agravante(s) (...). Neste caso, recomenda a jurisprudência que a(s) qualificadora(s) restante(s) atue(m) na dosimetria da pena-base como circunstância(s) judicial(is)" (Guilherme de Souza Nucci, Individualização da Pena, Editora Revista dos Tribunais, página 177).

No caso, uma qualificadora já serviu para qualificar o crime e a outra, portanto, neste momento é aplicada como circunstância judicial.

Desta feita, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a presença da atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Contudo, por conta da Súmula n. 231, do STJ, que impede a diminuição da pena aquém do mínimo legal nesta fase, diminuo a pena até o seu mínimo legal, qual seja 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, por fim, restou configurada a modalidade tentada do delito, de modo que se faz presente a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Considerando o iter criminis percorrido pela agente, tendo em vista que a ré Adriana apenas pegou um dos produtos da farmácia e o colocou na bolsa, mas logo foi flagrada e devolveu o bem ao seu local correto, verifico que ela ficou muito longe da consumação do crime, razão pela qual reduzo a reprimenda na 2/3 (dois terços), fixando-a em 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa.

Reconheço o concurso material entre os delitos de furto qualificado e dos dois delitos de furto qualificado tentado, na forma do artigo 69, do Código Penal, razão pela qual, somo as penas fixadas em cada delito, perfazendo o total de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa

Quanto ao réu Harold Steban Olaya Cruz.

Quanto ao crime de furto qualificado consumado.

Na primeira fase, atento-me aos critérios norteadores estampados no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima. Nessa esteira, observo que o réu praticou furto duplamente qualificado.

Nesse sentido, o entendimento de José Antonio Paganella Boschi: "Como nenhuma circunstância pode ficar à margem de qualquer consideração o entendimento da jurisprudência é no sentido de que uma das qualificadoras atuará como tal (qualquer delas) para efeito de reposicionar o juiz perante o tipo derivado, enquanto a outra, remanescente (podendo ser uma ou mais, por óbvio), atuando como agravante,

aumentará a pena na segunda fase, desde que o fato também constitua agravante ou genérica. (...) Pode ocorrer, entretanto, que a(s) qualificadora(s) remanescentes não esteja(m) previstas em lei como agravante(s) (...). Neste caso, recomenda a jurisprudência que a(s) qualificadora(s) restante(s) atue(m) na dosimetria da pena-base como circunstância(s) judicial(is)" (Guilherme de Souza Nucci, Individualização da Pena, Editora Revista dos Tribunais, página 177).

No caso, uma qualificadora já serviu para qualificar o crime e a outra, portanto, neste momento é aplicada como circunstância judicial.

Desta feita, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente em crime doloso, conforme folha de antecedentes e da certidão do distribuidor criminal juntadas as fls. 97/99 e 108/110. Dessa forma, está presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal. Anoto ainda, que em seu interrogatório, o acusado confessou a prática do delito descritos na denúncia, o que, em tese, impõe a aplicação da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", também do Código Penal.

No entanto, a reincidência é preponderante, por força do artigo 67, do Código Penal. Consoante estabelece o referido artigo, no concurso de agravantes e atenuantes, preponderam as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Não se olvida da existência de julgados recentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, adotando o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea seriam circunstâncias igualmente preponderantes.

Contudo, de acordo com o entendimento tradicional, e ainda, majoritário, inclusive adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a reincidência é circunstância subjetiva de maior prevalência, sucumbindo apenas perante a atenuante da menoridade.

A esse respeito, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - PREQUESTIONAMENTO - INADEQUAÇÃO. É impróprio transportar para a recorribilidade ordinária pressuposto de recurso de natureza extraordinária, o prequestionamento. PENA - DOSIMETRIA - REINCIDÊNCIA - PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão - artigo 67 do Código Penal. PENA - DOSIMETRIA - SOBREPOSIÇÃO - INEXISTÊNCIA. Cabe levar em conta a prática de violência doméstica contra mulher como agravante e para impedir a imposição isolada de multa, inexistindo sobreposição - artigos 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal e 17 da Lei nº 11.340/2006." (RHC 172842, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 25-02-2021 PUBLIC 26-02-2021).

Logo, sendo a reincidência circunstância preponderante em relação à atenuante da confissão, inviável a compensação entre elas, e, portanto, aumento em 1/6 (um sexto) a pena fixando-a em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há nada para ser considerado, assim, a pena resta fixada em definitivo em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Quanto ao furto qualificado tentado.

Na primeira fase, atento-me aos critérios norteadores estampados no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima. Nessa esteira, observo que o réu praticou furto duplamente qualificado.

Nesse sentido, o entendimento de José Antonio Paganella Boschi: "Como nenhuma circunstância pode ficar à margem de qualquer consideração o entendimento da jurisprudência é no sentido de que uma das qualificadoras atuará como tal (qualquer delas) para efeito de reposicionar o juiz perante o tipo derivado, enquanto a outra, remanescente (podendo ser uma ou mais, por óbvio), atuando como agravante, aumentará a pena na segunda fase, desde que o fato também constitua agravante ou genérica. (...) Pode ocorrer, entretanto, que a(s) qualificadora(s) remanescentes não esteja(m) previstas em lei como agravante(s) (...). Neste caso, recomenda a

jurisprudência que a(s) qualificadora(s) restante(s) atue(m) na dosimetria da pena-base como circunstância(s) judicial(is)" (Guilherme de Souza Nucci, Individualização da Pena, Editora Revista dos Tribunais, página 177).

No caso, uma qualificadora já serviu para qualificar o crime e a outra, portanto, neste momento é aplicada como circunstância judicial.

Desta feita, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente em crime doloso, conforme folha de antecedentes e da certidão do distribuidor criminal juntadas as fls. 97/99 e 108/110. Dessa forma, está presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal. Anoto ainda, que em seu interrogatório, o acusado confessou a prática do delito descritos na denúncia, o que, em tese, impõe a aplicação da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", também do Código Penal.

No entanto, a reincidência é preponderante, por força do artigo 67, do Código Penal. Consoante estabelece o referido artigo, no concurso de agravantes e atenuantes, preponderam as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Não se olvida da existência de julgados recentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, adotando o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea seriam circunstâncias igualmente preponderantes.

Contudo, de acordo com o entendimento tradicional, e ainda, majoritário, inclusive adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a reincidência é circunstância subjetiva de maior prevalência, sucumbindo apenas perante a atenuante da menoridade.

A esse respeito, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PREQUESTIONAMENTO – INADEQUAÇÃO. É impróprio transportar para a recorribilidade ordinária pressuposto de recurso de natureza extraordinária, o prequestionamento. PENA – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão – artigo 67 do Código Penal. PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – INEXISTÊNCIA. Cabe levar em conta a prática de violência doméstica contra mulher como agravante e para impedir a imposição isolada de multa, inexistindo sobreposição – artigos 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal e 17 da Lei nº 11.340/2006." (RHC 172842, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 25-02-2021 PUBLIC 26-02-2021).

Logo, sendo a reincidência circunstância preponderante em relação à atenuante da confissão, inviável a compensação entre elas, e, portanto, aumento em 1/6 (um sexto) a pena fixando-a em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, por fim, restou configurada a modalidade tentada do delito, de modo que se faz presente a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Considerando o iter criminis percorrido pela agente, tendo em vista que a ré Adriana apenas pegou um dos produtos da farmácia e o colocou na bolsa, mas logo foi flagrada e devolveu o bem ao seu local correto, verifico que ela ficou muito longe da consumação do crime, razão pela qual reduzo a reprimenda na 2/3 (dois terços), fixando-a em 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 04 (quatro) dias-multa.

Reconheço o concurso material entre os delitos de furto qualificado e dos dois delitos de furto qualificado tentado, na forma do artigo 69, do Código Penal, razão pela qual, somo as penas fixadas em cada delito, perfazendo o total de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Quanto ao réu Didier Stevenson Sanches.

Quanto ao crime de furto qualificado consumado.

Na primeira fase, atento-me aos critérios norteadores estampados no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima. Nessa esteira, observo que o réu praticou furto duplamente

qualificado.

Nesse sentido, o entendimento de José Antonio Paganella Boschi: "Como nenhuma circunstância pode ficar à margem de qualquer consideração o entendimento da jurisprudência é no sentido de que uma das qualificadoras atuará como tal (qualquer delas) para efeito de reposicionar o juiz perante o tipo derivado, enquanto a outra, remanescente (podendo ser uma ou mais, por óbvio), atuando como agravante, aumentará a pena na segunda fase, desde que o fato também constitua agravante ou genérica. (...) Pode ocorrer, entretanto, que a(s) qualificadora(s) remanescentes não esteja(m) previstas em lei como agravante(s) (...). Neste caso, recomenda a jurisprudência que a(s) qualificadora(s) restante(s) atue(m) na dosimetria da pena-base como circunstância(s) judicial(is)" (Guilherme de Souza Nucci, Individualização da Pena, Editora Revista dos Tribunais, página 177).

No caso, uma qualificadora já serviu para qualificar o crime e a outra, portanto, neste momento é aplicada como circunstância judicial.

Desta feita, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente em crime doloso, conforme folha de antecedentes e da certidão do distribuidor criminal juntadas as fls. 94/96 e 102/107. Dessa forma, está presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal. Anoto ainda, que em seu interrogatório, o acusado confessou a prática do delito descritos na denúncia, o que, em tese, impõe a aplicação da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", também do Código Penal.

No entanto, a reincidência é preponderante, por força do artigo 67, do Código Penal. Consoante estabelece o referido artigo, no concurso de agravantes e atenuantes, preponderam as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Não se olvida da existência de julgados recentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, adotando o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea seriam circunstâncias igualmente preponderantes.

Contudo, de acordo com o entendimento tradicional, e ainda, majoritário, inclusive adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a reincidência é circunstância subjetiva de maior prevalência, sucumbindo apenas perante a atenuante da menoridade.

A esse respeito, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PREQUESTIONAMENTO – INADEQUAÇÃO. É impróprio transportar para a recorribilidade ordinária pressuposto de recurso de natureza extraordinária, o prequestionamento. PENA – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão – artigo 67 do Código Penal. PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – INEXISTÊNCIA. Cabe levar em conta a prática de violência doméstica contra mulher como agravante e para impedir a imposição isolada de multa, inexistindo sobreposição – artigos 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal e 17 da Lei nº 11.340/2006." (RHC 172842, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 25-02-2021 PUBLIC 26-02-2021).

Logo, sendo a reincidência circunstância preponderante em relação à atenuante da confissão, inviável a compensação entre elas, e, portanto, aumento em 1/6 (um sexto) a pena fixando-a em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há nada para ser considerado, assim, a pena resta fixada em definitivo em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Quanto ao furto qualificado tentado.

Na primeira fase, atento-me aos critérios norteadores estampados no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima. Nessa esteira, observo que o réu praticou furto duplamente qualificado.

Nesse sentido, o entendimento de José Antonio Paganella Boschi: "Como nenhuma

circunstância pode ficar à margem de qualquer consideração o entendimento da jurisprudência é no sentido de que uma das qualificadoras atuará como tal (qualquer delas) para efeito de reposicionar o juiz perante o tipo derivado, enquanto a outra, remanescente (podendo ser uma ou mais, por óbvio), atuando como agravante, aumentará a pena na segunda fase, desde que o fato também constitua agravante ou genérica. (...) Pode ocorrer, entretanto, que a(s) qualificadora(s) remanescentes não esteja(m) previstas em lei como agravante(s) (...). Neste caso, recomenda a jurisprudência que a(s) qualificadora(s) restante(s) atue(m) na dosimetria da pena-base como circunstância(s) judicial(is)" (Guilherme de Souza Nucci, Individualização da Pena, Editora Revista dos Tribunais, página 177).

No caso, uma qualificadora já serviu para qualificar o crime e a outra, portanto, neste momento é aplicada como circunstância judicial.

Desta feita, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente em crime doloso, conforme folha de antecedentes e da certidão do distribuidor criminal juntadas as fls. 94/96 e 102/107. Dessa forma, está presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal. Anoto ainda, que em seu interrogatório, o acusado confessou a prática do delito descritos na denúncia, o que, em tese, impõe a aplicação da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", também do Código Penal.

No entanto, a reincidência é preponderante, por força do artigo 67, do Código Penal. Consoante estabelece o referido artigo, no concurso de agravantes e atenuantes, preponderam as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Não se olvida da existência de julgados recentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, adotando o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea seriam circunstâncias igualmente preponderantes.

Contudo, de acordo com o entendimento tradicional, e ainda, majoritário, inclusive adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a reincidência é circunstância subjetiva de maior prevalência, sucumbindo apenas perante a atenuante da menoridade.

A esse respeito, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PREQUESTIONAMENTO – INADEQUAÇÃO. É impróprio transportar para a recorribilidade ordinária pressuposto de recurso de natureza extraordinária, o prequestionamento. PENA – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão – artigo 67 do Código Penal. PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – INEXISTÊNCIA. Cabe levar em conta a prática de violência doméstica contra mulher como agravante e para impedir a imposição isolada de multa, inexistindo sobreposição – artigos 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal e 17 da Lei nº 11.340/2006." (RHC 172842, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 25-02-2021 PUBLIC 26-02-2021).

Logo, sendo a reincidência circunstância preponderante em relação à atenuante da confissão, inviável a compensação entre elas, e, portanto, aumento em 1/6 (um sexto) a pena fixando-a em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, por fim, restou configurada a modalidade tentada do delito, de modo que se faz presente a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Considerando o iter criminis percorrido pela agente, tendo em vista que a ré Adriana apenas pegou um dos produtos da farmácia e o colocou na bolsa, mas logo foi flagrada e devolveu o bem ao seu local correto, verifico que ela ficou muito longe da consumação do crime, razão pela qual reduz a reprimenda na 2/3 (dois terços), fixando-a em 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 04 (quatro) dias-multa.

Reconheço o concurso material entre os delitos de furto qualificado e dos dois delitos de furto qualificado tentado, na forma do artigo 69, do Código Penal, razão pela qual, somo as penas fixadas em cada delito, perfazendo o total de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Cada dia-multa será fixado no mínimo legal, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas dos réus.

Os réus Adriana e Oscar preenchem os requisitos constantes do artigo 44, do Código Penal, pois não são reincidentes em crime doloso, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e, ainda, a substituição se mostra suficiente e a medida é recomendável, motivo pelo qual substituo as penas privativas de liberdade por duas penas restritivas de direito, nos termos do §2º, do mesmo artigo, para cada um dos condenados.

A primeira pena restritiva de direitos consistirá no pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo à entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme artigo 45, § 1º, do Código Penal.

A segunda pena restritiva de direitos consistirá em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública na forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme artigo 46, do Código Penal.

No caso de descumprimento das penas restritivas de direito, fixo o regime inicial aberto para o início do cumprimento das penas restritivas de liberdade, visto que é o regime compatível para o cumprimento da reprimenda no caso em concreto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

Já com relação aos réus Didier e Harold, por conta da reincidência e da quantidade de pena aplicada a eles, observo que nenhum deles preenche aos requisitos previstos nos artigos 44 e 77, do CP, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão de suspensão do cumprimento da pena.

No mais, nos termos do artigo 33, do Código Penal, levando em consideração também a quantidade da pena aplicada aos réus e a suas reincidências, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento das penas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os réus:

ADRIANA PAOLA RODRIGUEZ RAMIREZ, devidamente qualificada nos autos, às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, observado o mínimo do dia-multa, por ter praticado os crimes previstos no artigo 155, §4º, incisos II (fraude) e IV; artigo 155, §4º, incisos II (fraude) e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, (por duas vezes), todos do Código Penal, em concurso material;

HAROLD STEBAN OLAYA CRUZ, devidamente qualificado nos autos, às penas de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, observado o mínimo do dia-multa, por ter praticado os crimes previstos no artigo 155, §4º, incisos II (fraude) e IV; artigo 155, §4º, incisos II (fraude) e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, (por duas vezes), todos do Código Penal, em concurso material;

OSCAR JAVIER TEJERO QUINTERO, devidamente qualificado nos autos, às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, observado o mínimo do dia-multa, por ter praticado os crimes previstos no artigo 155, §4º, incisos II (fraude) e IV; artigo 155, §4º, incisos II (fraude) e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, (por duas vezes), todos do Código Penal, em concurso material; e

DIDIER STEVENSON SANCHES VELASCO, devidamente qualificado nos autos, às penas de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, observado o mínimo do dia-multa, por ter praticado os crimes previstos no artigo 155, §4º, incisos II (fraude) e IV; artigo 155, §4º, incisos II (fraude) e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, (por duas vezes), todos do Código Penal, em concurso material

Substituo em favor de cada um dos sentenciados Adriana e Oscar as penas privativas de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes no pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo à entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme artigo 45, § 1º, do Código Penal, e em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública na forma

a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme artigo 46, do Código Penal.

Os sentenciados Adriana e Oscar poderão recorrer em liberdade, pois responderam ao processo solto e, não há notícia de qualquer fato novo para justificar a prisão cautelar, nesse momento.

Não permito o apelo dos sentenciados Didier e Harold em liberdade, tendo em vista que eles responderam presos ao processo e assim deverão permanecer, mormente porque se concluiu pela responsabilização criminal deles e porque permanecem íntegras as razões da decretação da prisão preventiva, ou seja, a sua necessidade para garantia da ordem pública e para assegurar o cumprimento da lei penal.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. SÚMULA N. 52/STJ. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADORAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tendo sido proferida sentença condenatória fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa (Súmula n. 52 do STJ). 2. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede ao agravante que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva. (...) 9 . Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC nº 732.146/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.).

Recomendem-se os sentenciados na unidade prisional onde se encontram recolhido.

Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunicando-se ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal.

Oportunamente, intimem-se os sentenciados para efetuarem o pagamento da multa.

Condeno os sentenciados ao pagamento das custas.

P.I.C.

Santos, 09 de setembro de 2022.

Leonardo de Mello Gonçalves
Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA